



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 350 7244609860006, tempat/tanggal lahir tangerang, 06 September 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir MALANG, 27 Maret 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PEGAWAI BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1189/019/XII/2010, tertanggal 03 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga selama 3 tahun ditempat lain, dan terakhir dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat dialamat tersebut selama $\pm$ 6 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1). ANAK 1, umur 8 tahun, dan 2). ANAK 2 umur 6 tahun, kedua anak tersebut masih dalam asuhan dan peliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasa berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun, akan tetapi pada sekitar akhir-akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselsihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak percaya kepada Penggugat dalam hal ekonomi rumah tangga, karena selama ini Tergugat mengelola sendiri masalah kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah secara langsung oleh Tergugat, namun Penggugat masih berusaha untuk bertahan demi kebaikan dan keutuhan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga yang lain Penggugat mencari sendiri.
 - b. Bahwa dengan kondisi seperti di atas Penggugat berusaha bersabar demi kebaikan bersama dan masa depan anak-anak dan berharap ada perubahan terhadap sikap dan prilaku Tergugat selama itu, namun ternyata harapan Penggugat tidak terwujud, sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah.
 - c. Bahwa disamping itu setiap Tergugat pergi dengan membawa anak-anak sampai bermalam tidak pernah ijin atau memberi tahu Penggugat sebagai Isteri dan ibu dari anak-anak, dan itu sering dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dianggap lagi sebagai isteri, maka yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling hormat menghormati, tidak saling menghargai satu sama lain, yang ada hanya ketegangan dalam rumah tangga.

halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa disamping itu sikap dan peri laku Tergugat kepada orang tua Penggugat kurang baik, sehingga menyebabkan hati Penggugat merasa tidak senang atas tindakan dan perilaku Tergugat kepada orang tua Penggugat selama ini;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir 2016 karena Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilakunya, karena itu akhirnya Penggugat tidak mau melayani dan melakukan hubungan dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah ranjang selama $\pm$ 2 tahun;

6. Bahwa selama $\pm$ 2 tahun tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat terbina kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan;

8. Bahwa Penggugat mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau pada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

9. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada

halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDER:

Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1 (satu) adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) adalah benar;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1). ANAK 1 (Laki-laki) umur 8 tahun, dan 2). ANAK 2 (Laki-laki) umur 6 tahun, serta kedua anak tersebut lebih banyak dalam asuhan dan perawatan Tergugat karena dalam keseharian tinggal, dirawat, diasuh dan ditemani oleh Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Paiton dan pulang ke tempat tinggal seminggu 2 kali;
4. TIDAK BENAR apa yang didalihkan Penggugat dalam point 4 tersebut karena selama ini Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan apabila terjadi pertengkaran dominan disebabkan karena Ibu

halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlalu ikut campur dalam Rumah Tangga Tergugat dan Peggugat;

- a. Bahwa Tidak Benar apa yang disampaikan Peggugat pada point 4.a, karena selama ini Tergugat dan Peggugat sama sama bekerja sebagai Pegawai BUMN dan sama sama tahu gaji masing-masing. Secara dominan gaji Tergugat digunakan untuk membayar angsuran rumah (yang sebenarnya di awal ada kesepakatan Peggugat membantu angsuran akan tetapi kenyataannya tidak), sedangkan sisanya untuk membayar kebutuhan di rumah (biaya dapur, biaya sekolah, biaya listrik, bayar asisten rumah tangga), biaya akomodasi Tergugat berangkat kerja dan lain – lain yang murni untuk keperluan rumah tangga. Gaji Tergugat tidak ada sisa untuk keperluan lain termasuk untuk kebutuhan pribadi Peggugat secara rutin melainkan pada saat menerima Bonus dll Tergugat memberikan sebagian untuk Peggugat. Untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu dan sering memberi kesempatan Peggugat untuk dapat menghandle dan mengelola akan tetapi Peggugat tidak dapat menjalankan hal tersebut dengan baik dan terkesan cuek, akhirnya Tergugat berusaha memahami dan menyadari kemudian Tergugat membantu dan support akan pengelolaan kebutuhan di dalam rumah tangga;
- b. Bahwa Tidak Benar dan Sangat Kabur yang disampaikan Peggugat pada point 4.b karena demi alasan yang demikian selama ini Tergugat tidak merasa demikian dan sudah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik untuk mengurus rumah tangga demi kebaikan Bersama dan Tergugat akan selalu membenahi diri sebaik mungkin terutama keinginan Peggugat untuk selanjutnya apabila tidak bercerai dan siap membina rumah tangga yang mandiri dan lebih baik tanpa ada campur tangan dari pihak luar;
- c. Bahwa Tidak Benar yang disampaikan Peggugat di point 4.c, bahwa Tergugat hanya membawa anak-anak bermalam di rumah Mbahnya (orang tua Tergugat) di Lawang dan itu sudah disampaikan beberapa kali ijin dan informasi melalui anak anak untuk disampaikan

halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



kepada Penggugat (karena sudah tidak terjalin komunikasi) akan tetapi di saat hari pelaksanaan Penggugat tidak mengizinkan anak-anak dan Tergugat bermalam di Mbahnya, selama menikah hanya 4 (empat) – 6 (enam) kali, Tergugat mengajak anak-anak menginap di Mbahnya tanpa Penggugat dikarenakan Penggugat tidak berkenan di ajak nginep di Orang Tua Tergugat. Tergugat selalu memberi informasi apapun walaupun tidak secara langsung (lewat anak-anak dan asisten rumah tangga yang ada di rumah) kepada Penggugat karena Tergugat trauma setiap kali berusaha komunikasi dengan Penggugat, Penggugat selalu bereaksi sinis dan negative;

d. Bahwa Tidak Benar dan Kabur apa yang disampaikan Penggugat di Point 4.d, Penggugat memiliki Orang tua yang sudah lama bercerai dan kedua orang tua Penggugat sudah memiliki Keluarga masing, Ayah Penggugat dan Istri tinggal di Surabaya sedangkan Ibu Penggugat dan Suami tinggal di Malang. Hubungan Tergugat dengan Keluarga Ayah Penggugat sangat baik-baik saja dan saling menghormati, seringkali Tergugat juga meminta nasehat kepada Ayah Penggugat, sedangkan Ibu Penggugat merupakan keluarga yang cukup berada, Ibu Penggugat sering ikut campur mulai saat berlangsungnya pernikahan sampai sekarang urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, banyak sanggahan, protes dan kritik yang tidak umum diberikan oleh Ibu Penggugat, namun demikian Tergugat berusaha sangat sabar dan tetap menghormati dan menerima kondisi Ibu Penggugat yang seperti demikian;

5. Bahwa Tidak Benar yang disampaikan Penggugat di point 5, Tergugat sudah berusaha berlaku sebaik mungkin demi keutuhan rumah tangga, namun masih saja ada pertengkaran yang selalu disebabkan oleh campur tangan dan protes dari Ibu Penggugat di dalam rumah tangga, sangat sering pula Tergugat sebagai laki-laki Normal meminta kepada Penggugat untuk dilayani layaknya kebutuhan biologis suami istri secara normal akan tetapi Penggugat sangat sering menolak dan sering pula menolak dengan judes yang menyebabkan sakit hati dari Tergugat namun Tergugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha sabar menerima perilaku dari Penggugat. Sejak di rumah lama pun Penggugat sering untuk berpisah ranjang dan saat di rumah baru juga masih berlanjut terjadi dan puncaknya tanggal 3 Agustus 2018 terjadi pertengkaran hebat dikarenakan ulah Ibu Penggugat yang akhirnya pisah ranjang murni sampai sekarang, namun Tergugat masih berusaha membangun komunikasi akan tetapi Penggugat selalu merespon sinis dan negative yang menyebabkan Tergugat trauma untuk berkomunikasi dengan Penggugat. Dengan kondisi tersebut tergugat berusaha sabar dan tetap mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak di rumah dengan sebaik baiknya, Tergugat berharap Penggugat dapat sadar diri dan membangun kembali komunikasi yang positif demi keutuhan Rumah Tangga yang lebih baik;

6. Bahwa Tidak Benar yang disampaikan Penggugat di Point 6, selama tidak ada komunikasi mulai 3 Agustus 2018 Tergugat masih bertanggung jawab akan segala kebutuhan dan kondisi rumah tangga pada normalnya, Tergugat berusaha komunikasi dengan baik walaupun Penggugat masih tetap saja merespon sinis dan negative. Dan selama waktu itu pula Tergugat dan Penggugat tidak melakukan hubungan layaknya suami istri karena pisah ranjang dan keadaan komunikasi yang seperti itu. Akan tetapi Tergugat masih berusaha sabar dan menunggu itikad baik Penggugat untuk menjalin komunikasi lebih baik demi keutuhan rumah tangga yang lebih baik;

7. Bahwa Tergugat merasa yakin Rumah Tangga masih dapat dipertahankan dan bisa dibangun lebih baik lagi secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak manapun;

8. Bahwa Tergugat tetap bersikap lebih baik dan berusaha agar tetap tidak terjadi perceraian;

9. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa jawaban Tergugat tersebut di atas dan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



dalam perkara ini.

- Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil adiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bersama ini Tergugat (Penggugat rekonsensi) mengajukan Gugatan Rekonsensi/Gugatan Balik sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI

Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada posita 2 (dua) adalah benar dan mohon dicatat sebagai fakta hukum. Setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah dikaruniai keturunan 2 orang anak masing masing bernama:

1. ANAK 1 (Laki-laki) umur 8 tahun 4 bulan
2. ANAK 2 (Laki-laki) umur 6 tahun 5 bulan;

2. Bahwa karena selama ini kedua anak tersebut hidup mulai lahir sampai sekarang tumbuh besar lebih banyak dengan Tergugat, karena Penggugat hampir 4 (empat) tahun tinggal dan bekerja di Paiton dan pulang seminggu 2 (dua) kali dan selama ini pula Tergugat yang merawat, mendidik anak – anak tersebut, sedangkan Penggugat jarang melakukan hal tersebut.

3. Dengan lingkungan anak anak yang sudah sangat kondusif, nyaman, tenang, Bahagia, sehat dan aman bersama dengan Tergugat, sarana Pendidikan dan ibadah juga dekat dengan tempat tinggal Tergugat oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mohon agar:

Bahwa kedua anak tersebut yang masih belum dewasa (mumayyiz) ditetapkan berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

4. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagai Pemegang hak HADLONAH/Pengasuhan Anak atas anak yang bernama:
 1. ANAK 1 (Laki-laki) umur 8 tahun 4 bulan
 2. ANAK 2 (Laki-laki) umur 6 tahun 5 bulan
- Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 04 Maret 2020 sebagaimana terurai dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Maret 2020 sebagaimana terurai dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1189/019/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507244609860006 tanggal 29-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507242803110001 tanggal 01-03-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

4. Asli surat keterangan PT. PLN adalah swasta bukan Pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh PJB Surabaya tanggal 17 Maret 2020, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sudah lebih kurang 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena saksi dianggap Tergugat terlalu turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal saksi tidak merasa turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengajak 2 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk makan siang dan saksi membelikan mainan, saat kedua anak tersebut saksi antar pulang ternyata Tergugat memarahi kedua anaknya tersebut di depan saksi, sehingga sejak itu saksi sudah tidak berani mengajak anak-anak (cucu saksi), bahkan anak-anak takut bertemu saksi bila ada Tergugat;

halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berangkat bekerja ke Paiton hari Senin pagi, Selasa sore pulang ke rumah kemudian Rabu pagi berangkat ke Paiton hingga hari Jum'at pulang lagi ke Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku orangtua kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai toko, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pegawai toko ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Paiton kalau berangkat ke Paiton hari Senin pagi, pulang ke Malang Selasa Sore, berangkat ke Paiton lagi hari Rabu pagi dan kembali ke Malang hari Jumat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dahulu kalau Penggugat berkunjung di Toko ibunya selalu bersama Tergugat dan kedua anaknya, tetapi sudah lama Penggugat dan anak anak berkunjung ke Toko ibunya tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui itu saja;

halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dalam Konvensi dan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Biodata Pegawai atas nama Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1/PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 3507-LU-29022012-0058 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Malang, bermeterai cukup, asli telah dicocokkan dalam bukti Penggugat konvensi, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2/PR.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 3507-LT-23032017-0007 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Malang, bermeterai cukup dan, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3/PR.3);
4. Fotokopi Pengumuman Penerimaan Siswa Baru SD Sabilillah Malang atas nama ANAK 2 Nomor 450/LPIS/SDIS/S/420.307.01/II/2020 tanggal 05 Februari 2020, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4/PR.4);
5. Fotokopi Bukti Pendaftaran Siswa Baru atas nama ANAK 2, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5/PR.5);
6. Fotokopi buku tabungan bank BCA KCP Singosari atas nama ANAK 2 Nomor Rekening 3680189811, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6/PR.6);

halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi buku tabungan bank BCA KCP Singosari atas nama ANAK 1 Nomor Rekening 3680189845, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7/PR.7);

8. 1 (satu) eksemplar hasil print out foto kegiatan anak, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8/PR.8);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Penggugat sibuk bekerja di PLN Paiton sambil kuliah S2 di ITS Surabaya sehingga kurang perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui akhir akhir ini Penggugat jarang ikut acara berkumpul bersama keluarga besar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan kedua anaknya pernah menginap di rumah orangtua Tergugat tetapi Penggugat tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih memperhatikan orangtua Tergugat dan ketika orangtua Tergugat sakit di RSSA Penggugat masih menjenguk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar;

halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi karena Penggugat bekerja di Paiton berangkat Senin pagi Selasa sore datang, Rabu pagi berangkat dan Jumat datang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena orangtua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui campur tangan orang tua Penggugat yang tidak disukai Tergugat adalah sering memanjakan anak-anak dengan cara membelikan mainan yang mahal mahal;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah besar kepada kedua anaknya akibat diajak orangtua Penggugat pergi makan siang dan membeli mainan, sementara orangtua Penggugat terlambat mengantar pulang kembali anak-anak tersebut, padahal ketika itu saksi sudah bilang kepada

halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, hari ini Tergugat akan pulang cepat untuk mengajak anak-anak makan siang di luar;

- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah kamar sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat yang lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada kedua orang anaknya. Adalah Tergugat Karena ketika sedang di luar untuk bekerja Tergugat sering tilpun saksi mengingatkan Saksi tentang waktunya anak-anak makan atau aktifitas lainnya, begitu juga anak-anak sama dekatnya kepada Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat pulang ke Malang anak-anak tidur bersama Penggugat, ketika Penggugat di Paiton anak-anak tidur bersama Tergugat dan ketika Penggugat maupun Tergugat di luar kota anak-anak tidur bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat yang lebih banyak waktunya bersama anak-anak sehingga lebih banyak pula aktifitas anak-anak bersama Tergugat, sedangkan Penggugat sangat sibuk, di samping bekerja di Paiton yang selama ini pulang ke Malang 2 kali dalam seminggu, namun Penggugat mempunyai aktifitas lain yaitu kuliah S2 di ITS Surabaya, pada hari Jumat dan Sabtu Penggugat di Surabaya, hari minggu ke Malang lagi dalam keadaan lelah sehingga untuk istirahat, Senin pagi sudah pergi lagi ke Paiton, yang berakibat waktu bersama anak-anak sedikit sekali;
- Bahwa saksi mengetahui akhir-akhir ini Penggugat bekerja dan kuliah di rumah secara on line;
- Bahwa walaupun kedua anak tersebut banyak waktunya bersama Ayahnya, namun sampai saat ini kehidupan anak-anak berjalan dengan baik, terutama pendidikan dan kesehatan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan bantahan gugat reconvensi Tergugat reconvensi telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 3507-LU-29022012-0058 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 3507-LT-23032017-0007 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Mutasi Atas Permintaan Sendiri tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.3);
4. Fotokopi penyampaian Surat Permohonan Mutasi Atas Permintaan Sendiri Maya Maharani oleh PJS General Manager UBJ O dan M PLTU Paiton tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.4);

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dalam Konvensi dan jawaban dalam Reconvensi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Konvensi dan gugat dalam reconvensi;

halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan

halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah ranjang selama lebih kurang 2 tahun. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugat reconvensi secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020 sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara tertulis tertanggal 04 Maret 2020 sebagaimana terlampir pada berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis tertanggal 18 Maret 2020 sebagaimana terlampir pada berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah masih tinggal serumah ataupun sudah berpisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah

halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya pada dasarnya mengenai nafkah dibenarkan yang mengelola adalah Tergugat sendiri karena sejak awal sudah ada kesepakatan gaji Tergugat untuk angsuran rumah, untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, biaya listrik, bayar asisten rumah tangga dan biaya akomodasi Tergugat bekerja sedangkan untuk kebutuhan Penggugat diberi saat Tergugat mendapat bonus, begitu juga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang baik dengan orangtua Penggugat yang telah diakui Tergugat dengan versi yang berbeda menurut Tergugat sejak awal pernikahan ibu Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan pertengkaran ini berlanjut berpisah ranjang

halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 3 Agustus 2018, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum *perorangan* (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi kartu penduduk Penggugat, kartu keluarga atas nama Dwi Wahyu Pujiyanto, P.4 adalah asli surat keterangan Penggugat adalah pegawai swasta di PT. PJB UBJOM Paiton Probolinggo yang tidak terikat dengan peraturan Pegawai negeri sipil. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan P.4 adalah bukti dibawah tangan dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai

halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi I Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, sedangkan saksi II Penggugat melihat perubahan perilaku Penggugat yang dulu terbiasa datang ke toko ibu Penggugat bersama Tergugat dan anak-anak tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan anak-anak datang ke toko ibu Penggugat tanpa Tergugat dan menurut cerita antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil oleh karena itu keterangan para memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa bukti tulis Tergugat namun bukti surat (T.1/PR.1 sampai dengan T.8/PR.8) tidak ada hubungannya dengan konvensi tetapi ada hubungannya dengan rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan saksi saksi, yang mana saksi saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2010 dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK 1;
 2. ANAK 2;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut, saling diam dan tidak ada komunikasi;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan perilaku Tergugat kurang baik kepada orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tanggal 3 Agustus 2018 meskipun masih tinggal serumah, Selama itu Penggugat dan Tergugat



sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, saling diam dan tidak ada komunikasi yang sehat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 3 Agustus 2018 yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dengan tetap menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, dan tidak dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup serumah namun berpisah ranjang serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama serumah dengan menjalankan tugas, hak dan kewajiban bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangkannya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah ranjang tanpa memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup serumah namun telah berpisah ranjang serta keduanya sama sama saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak sehat, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan "Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan perilaku Tergugat kurang baik kepada orangtua Penggugat", karenanya

halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak bahkan atau keduanya, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang sejak tanggal 3 Agustus 2018 dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun

halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga

halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang sampai berpisah ranjang sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai sekarang dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konvensi tersebut di atas harus juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam uraian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa Penggugat

halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama ANAK 1 (Laki-laki) umur 8 tahun, dan ANAK 2 (Laki-laki) umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut ternyata Tergugat rekonvensi keberatan dengan alasan bahwa menurut hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan anak ada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi dengan alasan Tergugat rekonvensi yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak-anak dengan kasih sayang sehingga Tergugat rekonvensi yang berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut, oleh karena itu mohon kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 (Laki-laki) umur 8 tahun, dan ANAK 2 (Laki-laki) umur 6 tahun ditetapkan hak asuhnya pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti tulis PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 dan PR.3 adalah fotokopi akta kelahiran kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.4, PR.5, PR.6, dan PR.7 tersebut bermeterai cukup merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti PR.8 adalah foto hasil Print out kegiatan anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bermeterai cukup, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan

halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sebagai bukti pendukung berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa bukti tulis Tergugat rekonvensi berupa bukti surat (TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.2, adalah fotokopi akta kelahiran kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bermeterai cukup, yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 dan TR.4 adalah fotokopi permohonan mutasi Tergugat rekonvensi dan penyampaian permohonan mutasi Tergugat rekonvensi dari atasan kepada yang berwenang, bukti tersebut bermeterai cukup merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan saksi saksi, yang mana saksi saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,

halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1, umur 8 tahun dan Al Aric Rayhan Al Risqi, I umur 6 tahun;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi dalam kehidupan kesehariannya, walaupun sibuk sebagai Pegawai di PT. PJB UP Brantas Karangates kabupaten Malang. namun kesehariannya tetap hidup bersama kedua orang anaknya tersebut;
3. Bahwa pada saat Penggugat rekonvensi berada di luar rumah karena tuntutan pekerjaan namun selalu berkoordinasi dengan asisten rumah tangga di rumah untuk mengecek kegiatan anak-anaknya, baik tentang pendidikannya maupun sampai pada makanan kedua anak tersebut. bahkan sering kembali ke rumah untuk mengontrol anak-anaknya kemudian baru kembali ke kantor;
4. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak menghendaki keterlibatan ibu Tergugat rekonvensi terhadap anak-anaknya karena ibu Tergugat rekonvensi sering memanjakan kedua orang anak tersebut dengan membelikan mainan yang mahal-mahal kepada anak anak;
5. Bahwa Penggugat rekonvensi telah memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya sejak penerimaan siswa baru sampai pada kegiatan anak-anaknya tersebut (bukti PR.4, PR.5 dan PR.8);

halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat rekonvensi sejak dini sudah mempersiapkan masa depan anak-anaknya untuk memiliki buku tabungan di Bank BCA. Sebagai antisipasi kehidupan anak-anak di masa-masa yang akan datang;
7. Bahwa selama membina rumah tangga, Tergugat rekonvensi lebih banyak waktunya dihabiskan di luar rumah karena tuntutan pekerjaan, yaitu bekerja sebagai pegawai pada PT. PJB UBJOM. Paiton di Probolinggo. Dan kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan S.2. di ITS.Surabaya;
8. Bahwa kegiatan Tergugat setiap harinya yaitu:
 - pada hari senin pagi berangkat kerja ke Paiton dan pada hari Selasa sore pulang ke rumah Malang;
 - Pada hari Rabu pagi berangkat kerja ke Paiton dilanjutkan Jumat datang lagi ke Malang langsung berangkat ke Surabaya untuk kuliah S2 di ITS. Surabaya pada hari Jum'at dan Sabtu, baru hari minggu pulang ke rumah di Malang, Senin pagi berangkat ke Paiton lagi;
9. Bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan gugatan perceraian dengan alasan puncak pertengkaran adalah bahwa Penggugat rekonvensi marah kepada kedua orang anaknya dihadapan ibu Tergugat rekonvensi setelah ibu Tergugat rekonvensi mengajak kedua anaknya makan siang dan membeli mainan. Pada hal sudah diingatkan sebelumnya oleh asisten rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi akan pulang kerja cepat untuk menjemput kedua anaknya diajak makan diluar rumah. Dengan keadaan seperti itu Penggugat rekonvensi tidak senang terhadap sikap ibu Tergugat rekonvensi yang sering memanjakan anak-anaknya dengan sering membelikan mainan yang mahal-mahal kepada kedua anaknya tersebut;
10. Bahwa pada saat Tergugat rekonvensi berada diluar rumah, Tergugat rekonvensi jarang menghubungi asisten rumah tangga di rumah untuk menanyakan keadaan kedua orang anaknya;
11. Bahwa selama ini kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi lebih banyak hidup bersama Penggugat rekonvensi daripada dengan Tergugat rekonvensi. Dan selama ini kehidupan kedua

halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



anak tersebut tetap berada dalam keadaan baik. Baik dari sisi kesehatan maupun perkembangan pendidikan anak anak;

12. Bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang untuk dimutasikan ke Kota Malang (bukti TR.3 dan TR.4), sehingga kegiatan Tergugat rekonvensi terpusat di Kota Malang dan Surabaya, namun sampai saat ini permohonan mutasi tersebut belum terealisasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menganalisis fakta-fakta hukum tersebut lebih lanjut. Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan landasan-landasan hukum terkait dengan masalah hadhanah sebagai landasan berpijak, sebagai pertimbangan yuridis lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal yang sangat pokok dan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh pemegang hadhanah adalah sikap yang telah ditunjukkan oleh pemegang hadhanah, berupa perhatian dan kasih sayang yang berkesinambungan terhadap anak sejak suami-istri tersebut belum bercerai. Hal itu sebagai barometer tentang layak atau tidaknya suami-istri untuk diberi hak hadhanah atas anak-anaknya. Hal ini bertujuan semata-mata untuk kepentingan masa depan anak anak itu sendiri bukan kepentingan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusya hubungan antara orang tua dengan anak-anak, ini berarti meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak, baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam hal teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa nilai kontekstual dalam ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, bertujuan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah atau ibu yang lebih dapat menjamin kepentingan terbaik anak dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik berdasarkan penilaian anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa interpretasi sistematis terhadap ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya dari semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa selaras dengan prinsip tersebut adalah kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang

halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa berpijak pada landasan-landasan hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menganalisis fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Fakta hukum pertama, bahwa selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membina rumah tangga, mereka memperoleh kedua orang anak, yaitu:

1. ANAK 1, umur 8 tahun;
 2. Al Aric Rayhan Al Risqi, I umur 6 tahun;
- (bukti PR.2. PR.3 dan TR.1. TR.2);

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, ketiga, ketujuh, kedelapan dan kesepuluh, pada intinya dapat difahami bahwa Penggugat rekonsensi sebagai seorang ayah yang setiap harinya bekerja diluar rumah, yaitu sebagai Pegawai PT. PJB UP Karangates kabupaten Malang, namun menyadari bahwa kedudukan Tergugat rekonsensi sebagai seorang istri di satu fihak dan seorang ibu untuk kedua orang anaknya dipihak yang lain, tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus dan memperhatikan kedua orang anaknya karena tuntutan pekerjaan. Sehingga Penggugat rekonsensi tidak mempunyai pilihan lain kecuali membagi waktunya sebaik mungkin untuk memperhatikan kedua anaknya tersebut, walaupun pada hari-hari kerja, Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian Penggugat rekonsensi terhadap perkembangan fisik dan mental dari kedua orang anaknya tersebut. Sebaliknya Tergugat rekonsensi dengan dalil tuntutan pekerjaan, belum mampu untuk secara maksimal menjalankan fungsinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik dan mental kedua orang anaknya tersebut, apalagi ditambah Tergugat rekonsensi menempuh kuliah S2 di ITS Surabaya, apabila hal ini dipandang dari sudut hukum keluarga, Pemahaman seperti ini dapat terukur dengan jelas apabila dicermati dari aspek jadwal kegiatan Tergugat

halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi setiap hari yang telah menjadi fakta hukum dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari senin pagi Tergugat rekonvensi berangkat kerja ke Paiton di Probolinggo dan pada hari Selasa sore pulang ke rumah Malang;
- Kemudian pada hari Rabu pagi Tergugat rekonvensi berangkat kerja ke Paiton di Probolinggo kemudian dilanjutkan Jumat dan Sabtu ke Surabaya untuk kuliah S2 di ITS. Surabaya. Kemudian pada hari minggu baru pulang ke rumah Malang.

Dan selama berada diluar rumah Tergugat rekonvensi jarang untuk membangun komunikasi dengan kedua orang anaknya tersebut, apabila hal ini dibandingkan dengan komunikasi yang dibangun oleh Penggugat rekonvensi pada saat Penggugat rekonvensi berada diluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonvensi belum tampil secara maksimal untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu yang baik, untuk menjaga dan memperhatikan perkembangan fisik dan mental kedua orang anaknya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, terkait dengan perhatian terhadap perkembangan fisik dan mental anak, Penggugat rekonvensi dipandang lebih mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kesembilan pada intinya dapat difahami bahwa Penggugat rekonvensi tidak menghendaki kedekatan yang lebih erat antara ibu Tergugat rekonvensi dengan kedua anaknya, disebabkan ibu Tergugat rekonvensi sering memanjakan kedua anak tersebut. Dengan sering membelikan mainan-mainan mewah kepada anak-anaknya. Hal ini sangat dikhawirkan oleh Penggugat rekonvensi karena dengan sikap ibu Tergugat rekonvensi tersebut dapat memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan mental kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Sehingga Penggugat rekonvensi mengambil sikap yang tegas untuk memarahi kedua anaknya dihadapan ibu Tergugat rekonvensi. Dan sikap tegas yang diambil Penggugat rekonvensi tersebut dinilai oleh Tergugat

halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebagai hal yang tidak wajar, sehingga dijadikan salah satu alasan perceraian sebagai puncak pertengkaran Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat rekonvensi dalam menyikapi kekhawatiran Penggugat rekonvensi atas perkembangan mental kedua orang anak tersebut, menunjukan bahwa Tergugat rekonvensi tidak memiliki cukup pandangan ke depan yang baik terhadap perkembangan mental kedua orang anaknya, sehingga Tergugat rekonvensi pada saat diperhadapkan dengan masalah kepentingan keluarga disatu sisi dan kepentingan anak disisi yang lain, Tergugat rekonvensi justeru condong untuk mendukung kepentingan keluarga dibandingkan dengan kepentingan masa depan anaknya sendiri. Padahal seharusnya Tergugat rekonvensi sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu yang baik. harus bisa mencerna lebih dalam terhadap sikap yang diambil oleh Penggugat rekonvensi atas kepentingan masa depan anak-anaknya tersebut. Sehingga sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat rekonvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sangat merugikan kepentingan anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi dipandang layak untuk dapat memberikan kontribusi yang baik dalam rangka menunjang perkembangan mental anak baik pada saat ini maupun pada saat-saat yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam pada intinya menggambarkan bahwa Penggugat rekonvensi sejak dini telah memikirkan dan mempersiapkan masa depan kedua orang anaknya dari sisi finansial yaitu dengan membuka tabungan masing-masing anak tersebut di Bank BCA. Singosari, Hal ini menunjukan bahwa Penggugat rekonvensi telah mengantisipasi masa depan kedua orang anaknya dengan baik, sementara Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya langkah-langkah ke arah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi lebih memperhatikan masa depan kedua orang anaknya.. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa masa depan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi lebih terjamin kehidupannya apabila kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan pengawasan Penggugat rekonvensi;

halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa fakta hukum kelima dan kesebelas, pada intinya menggambarkan bahwa selama ini kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi lebih banyak hidup bersama dengan Penggugat rekonvensi sebagai seorang Ayah. Dan selama itu pula kebutuhan pendidikan mereka tetap berjalan dengan baik dan perkembangan kesehatan mereka pun tetap dalam keadaan baik pula, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat rekonvensi sudah menunjukkan kemampuannya untuk mampu menghadapi kesulitan hidup bagi kedua orang anaknya yang diakibatkan oleh keadaan rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi dipandang layak untuk diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengatasi kesulitan hidup bagi kedua anaknya di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum keduabelas, pada intinya mengindikasikan bahwa adanya keinginan Tergugat rekonvensi untuk lebih banyak menyediakan waktunya hidup berdekatan dengan kedua orang anaknya, yaitu dengan mengajukan permohonan mutasi ke Kota Malang pada instansi dimana Tergugat rekonvensi bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk itu, Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saat ini, Tergugat rekonvensi tetap tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan dan memelihara kedua orang anaknya dengan baik, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk saat ini Penggugat rekonvensi yang memiliki waktu yang cukup untuk hidup bersama dengan kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis.

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah



satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Sementara Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima. Dengan menetapkan bahwa hak hadhanah atas kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama:

1. Rasendra Iryad Al Risqi, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 2. ANAK 2 (laki-laki), umur 6 (enam) tahun;
- berada pada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari kedua orang anak tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung tetap mempunyai hak bertemu dengan anak-anaknya untuk membagi kasih sayangnya dan mengajak jalan jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak atau sekolahnya, maka hak Tergugat rekonvensi tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin. Dan Penggugat Rekonvensi, sebagai pemegang hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memantau kondisi anak anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa: "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 (Laki-laki) umur 8 tahun 8 bulan, dan ANAK 2 (Laki-laki) umur 6 tahun 9 bulan pada Penggugat Rekonvensi (ayahnya);
3. Memberi akses kepada Tergugat rekonvensi (ibunya) untuk menjenguk, mengajak, mencurahkan kasih sayang, mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan majelis hakim pengadilan agama kabupaten Malang pada hari **Rabo 03 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan

halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah);